DOI:10.13708/j.cnki.cn11-2640.2011.10.010

重庆农村土地交易所地票定价机制探讨

邱继勤[1], 邱道持[2]
(1. 重庆工商大学旅游与国土资源学院, 重庆 400064; 2. 西南大学地理科学学院, 重庆 400715)

摘要: 研究目的:揭示重庆农村土地交易所地票的本质特征,创新重庆农村土地交易所地票定价机制。研究方法:文献检索法,地价评估成本逼近法,比较分析法等。研究结果:(1)初步构建了重庆农村土地交易所地票交易的定性分析框架;(2)提出了农村土地发展权补偿价格评估思路和技术方法;(3)构建了重庆农村土地交易所地票成本结构模型。研究结论:(1)重庆农村土地交易所地票是土地发展权转让市场化的创新探索;(2)农村土地发展权补偿价格等于地票生产地区的复垦地块由建设用地变为耕地,导致土地预期收益减少的价值;(3)地票生产价格加上农村土地发展权补偿价格,从而确定地票成本价格;(4)为有序推进重庆农村土地交易所地票交易,现行地票交易定价政策在保护农民土地权益,科学核定地票价格、合理分配地票收益等方面有待深化研究和政策规范。

关键词: 土地价格; 地票; 土地发展权; 重庆
中图分类号:F301.3 **文献标识码**:A **文章编号**:1001-8158(2011)10-0077-05

Study on the Pricing Mechanism of Land Tickets in the Chongqing Rural Land Exchange Center

QIU Ji-qin[1], QIU Dao-chi[2]
(1. College of Tourism and Land Resources, Chongqing Technology and Business University, Chongqing 400064, China; 2. School of Geographical Science, Southwest University, Chongqing 400715, China)

Abstracts: The purpose of this paper is to reveal the institutional essence of land ticket and explain the pricing mechanism of the land tickets in the Chongqing Rural Land Exchange Center. Methods of literature review, the cost approach and comparative analysis were employed. The results showed that the paper (1) preliminarily established the qualitative analysis framework of land ticket;(2)pointed out the valuation approach and techniques for the compensation of land development right;(3) set up the conceptual model of the land ticket cost in the Chongqing Rural Land Exchange Center. It is concluded that (1) land ticket in the Chongqing Rural Land Exchange Center was an innovative explore in exchanging the right of land development;(2) the compensation price of land development right is equal to the diminishing value of changing land use from construction to agriculture;(3) the price of land ticket constituted the cost of land reclamation and consolidation, and the compensation price of land development right;(4) it is necessary for the pricing policy of land ticket to be deeply studied and standardized, especially on farmers' rights protection, price determination and benefit distribution.

Key words: land price; land tickets; land development right; Chongqing

收稿日期: 2011-01-12
修稿日期: 2011-02-25
第一作者: 邱继勤(1976-),女,重庆人,博士,教授。主要研究方向为国土规划与区域开发研究。E-mail: qqautumn@sina.com

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

2008 年 12 月 4 日,全国首家农村土地交易所在重庆挂牌成立。重庆农村土地交易所第一单地票拍卖,一锤定音,20 hm^2 城乡建设用地挂钩指标卖得 2560 万元。截至 2010 年 12 月重庆农村土地交易所累计开展地票交易 2000 hm^2,交易金额近 38 亿元。什么是地票?地票如何定价?地票收益如何分配?重庆农村土地交易所地票引起了国家管理层面和学术界的密切关注。本文拟对重庆农村土地交易所地票定价机制开展讨论。

1 地票交易本质特征解析

1.1 地票是城乡建设用地增减挂钩指标

随着工业化、城镇化的推进,许多农民弃农经商、进城务工。他们中的一部分由于在城镇里有了较稳定收入,购买了房屋,而户口仍在农村,仍拥有承包地经营权和宅基地使用权。但他们承包的土地往往撂荒或转包,其宅基地由于无人居住而闲置下来,这造成了农村土地资源的严重浪费。据调查,重庆直辖 13 年乡村人口由 2042.56 万人减少到 1346.71 万人,农村居民点用地由 36.37 万 hm^2 减少到 36.02 万 hm^2,即每减少一个乡村人口,仅减少农村居民点用地 6.21 m^2,2009 年重庆市每个乡村人口占用农村居民点用地 245 m^2。城市化快速发展吸引了大量的农民进城,要求提供更多的城镇建设用地,这就为实现农村集体建设用地减少与城镇建设用地增加挂钩,统筹城乡土地利用提供了可能[1]。

据调查从 2006 年以来,国土资源部先后批准实施了 600 多个农村集体建设用地减少与城镇建设用地增加挂钩试点项目,拆旧面积近 2.67 万 hm^2。通过对项目区农村建设用地整理复垦,集中建设居民点,配套建设公共服务设施,促进了农村土地节约利用,改善了农民生产生活条件。2008 年国土资源部颁发了《城乡建设用地增减挂钩试点管理办法》明确提出通过建新拆旧和土地整理复垦等措施,在保证项目区内各类土地面积平衡的基础上,最终实现增加耕地有效面积,提高耕地质量,节约集约利用建设用地,城乡用地布局更合理的目标,这为重庆农村土地交易所地票产生搭建了制度平台。

据调查,重庆农村土地交易所地票生产流程设计符合国土资源部 2008 年颁布的《城乡建设用地增减挂钩试点管理办法》。关键环节有:一是编制市级挂钩专项规划,二是编制项目实施规划,三是土地复垦立项申请,四是组织土地复垦项目验收。可见,重庆农村土地交易所地票即城乡建设用地挂钩指标,特指农村宅基地及其附属设施用地、乡镇企业用地、农村公共设施和公益事业建设用地等农村集体建设用地经批准复垦为耕地后,可上市流通的建设用地指标[2]。

1.2 地票交易是统筹城乡土地利用新生事物

党的十七大报告指出,"要深化对社会主义市场经济规律的认识,从制度上更好发挥市场在资源配置中的基础性作用,形成有利于科学发展的宏观控制体系"。2009 年《国务院关于推进重庆市统筹城乡改革和发展的若干意见》明确提出,"设立重庆农村土地交易所,开展土地实物交易和指标交易试验,逐步建立城乡统一的建设用地市场,率先探索完善配套政策法规。"与一般意义上的城乡建设用地增减挂钩试点不同,重庆农村土地交易所地票交易具有以下三个特征:

(1)突出了市场机制在资源配置中的基础性作用。地票交易必须在农村土地交易所内进行,通过公开竞购实现地票交易[2]。农村土地交易所是实现农村土地流转市场化的高端平台,是实现农村土地流转规范化的有效管制,是逐步建立城乡统一的建设用地市场的必然要求。作为统筹城乡综合配套改革试验区,重庆在全国首家挂牌成立农村土地交易所,意义重大,为规范地票交易搭建了创新平台,其发展前景就是把重庆农村土地交易所建设成立足西南、面向西部、辐射全国的农村土地交易大市场。

(2)突出了耕地保护在土地配置中的优先性定位。重庆农村土地交易所地票生产流程确保了"先补后占"得以实现,因为只有拆旧地块得到复垦,并通过验收,才有可能得到城乡建设用地增减挂钩指标,然后落地占用。相对于不少地区在开展城乡建设用地增减挂钩试点中"先占后补"现象,重庆耕地补充模式是"实补",而不是"虚补"。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

(3)突出了区域协调在空间组织中的互补性功能。重庆农村土地交易所地票可上市交易,其落地范围可在该市域内跨区县流通[2],因此重庆试验在建设用地空间组织方面有所突破。重庆市集大城市、大农村、大库区、大山区和民族地区于一体,城乡二元结构矛盾突出,实施"一圈两翼"开发战略,是推进重庆改革和发展的必然要求。据统计,每年有30万人从"两翼"流入"一圈",将城市建设用地需求强烈的主城区,与渝东南、渝东北的贫困地区进行城乡建设用地增减挂钩,建设用地配置更加合理,土地资金下乡更加有序,有利于促进区域协调发展。

1.3 地票交易是土地发展权转让的创新探索

随着学习实践科学发展观活动的深入开展,土地发展权研究越来越受到学术界的关注。土地发展权是一种用益物权,归土地所有者拥有,创设的主要目的在于保护农地,保护自然资源,保护生态环境,保护社会公共利益[3]。在市场经济条件下,土地发展权流转通过两种方式实现:一是土地发展权转让,二是土地发展权征购。一般而言,土地所有者将土地发展权出让后,仍然保留农地继续耕种,但失去了改变土地用途、求得更大发展机会的权利[4-5]。

"十分珍惜和合理利用土地,切实保护耕地"是中国的基本国策,实施土地用途管制是贯彻落实基本国策的重要举措。实施土地用途管制就是对土地发展权的约束和剥夺,多年来中国以行政管理方式实施土地用途管制,如土地利用规划管理、土地利用计划管理、建设用地审批管理等,但没有给予农村集体经济组织和农民必要的经济补偿,制度设计存在缺陷[6]。中国共产党十七大明确提出,统筹城乡改革发展,建立"以工促农,以城带乡"的发展机制,发挥市场机制在资源配置中的基础性作用,必然要求赋予农民更加充分而有保障的土地权利,尊重农民的土地发展权,让农村土地发展权价值在市场中得到实现。

重庆农村土地交易所地票交易是城乡建设用地增减挂钩指标有偿转让,也就是农村土地发展权的有偿转让。在远郊区县农村建设用地复垦为耕地,该地块的土地发展权就被剥夺,在城市近郊地票落地耕地转用,该地块的土地发展权得到实现,通过地票交易,农村土地发展权的有偿转让得到了实现。

2 地票成本结构模型解析

2.1 地票成本概念模型

对土地复垦所有投资包括土地取得费用、土地整治费用、及其产生的利润和利息进行测算,据此得到地票生产价格。根据农村土地发展权价值在市场中得到实现的要求,土地发展权转让由土地使用受限制的土地所有者将其土地上的土地发展权转让给受让人,土地发展权受让人因此获得土地发展权并支付经济补偿,据此测算农村土地发展权补偿价格[7]。将地票生产价格加上农村土地发展权补偿价格,从而确定地票成本价格。

$$P = C_1 + C_2 + C_3 + C_4 + C_5 \qquad (式1)$$

式1中,P为地票成本价格;C_1为土地取得费;C_2为土地复垦费;C_3为利息;C_4为利润;C_5为农村土地发展权补偿价格。

2.2 农村土地发展权补偿价格测算

如上所述,实施土地用途管制就是对土地发展权的约束和剥夺,应给予农村集体经济组织和农民必要的经济补偿,因此测算地票成本价格,应计算农村土地发展权补偿价格。问题是农村土地发展权补偿价格应当怎样计算。

价格是商品价值的货币表现,土地价格实际上是土地经济价值的反映,即地租的资本化,它是为获取土地的预期收益而支付的货币。占有某宗土地时,不仅现在能得到一定的土地收益,而且可以期待在未来一定期限内也能源源不断地取得这个土地收益。因此土地的收益价格等同于未来年期不断取得的这个纯收益以适当的还原利率折算为现值的总额。土地价格是土地利用未来收益的现值总和,其计算方法见式2:

$$P = \frac{a_1}{(1+r_1)} + \frac{a_2}{(1+r_1)(1+r_2)} + \frac{a_3}{(1+r_1)(1+r_2)(1+r_3)} + \cdots \qquad (式2)$$

式2中,P为土地收益价格;$a_1, a_2, a_3\cdots$分别为未来各年土地纯收益;$r_1, r_2, r_3\cdots$分别为未来各年的还原利率。

土地用途决定土地预期收益,同一块土地用途发生改变,它的土地预期收益也将发生变化。一般而言,建设

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

用地的土地预期收益高于农用地的土地预期收益。地票交易的实质是转让土地发展权,即地票生产地区出让建设用地发展权,地票落地地区获得建设用地发展权。地票生产地区的复垦地块用途由建设用地变为耕地,土地预期收益减少;地票落地地区的建新地块用途由耕地变为建设用地,土地预期收益增加。因此,农村土地发展权补偿价格等于地票生产地区的复垦地块用途由建设用地变为耕地,导致土地预期收益减少值。其计算方法见式 3:

$$C_5 = P_j - P_n \quad (式3)$$

式 3 中,C_5 为农村土地发展权补偿价格;P_j 为复垦地块建设用地价格;P_n 为复垦地块农用地价格。

关于复垦地块建设用地价格(P_j),可以借鉴国有建设用地价格评估的原理和方法来测算。重庆市已完成了城镇土地定级估价,每一块城市土地都有自己的级别和基准地价,由于城乡土地管理分割,农村集体建设用地定级估价工作滞后,农村集体建设用地既无级别、又无基准地价。建立统筹城乡的土地利用制度,逐步建立城乡统一的建设用地市场必然要求"同地同价",建立统筹城乡的建设用地定级估价技术平台。扩展城镇土地定级估价技术平台,覆盖农村集体建设用地是可行的,即建设用地不分城乡,采用统一的定级估价技术平台,实现城乡每一宗建设用地都有级别和身价。

关于复垦地块农用地价格测算(P_n),有三条技术路线可借鉴:一是借鉴农用地承包经营权流转价格测算方法,即以土地承包经营权流转年租金乘以土地承包经营权有效年期;二是借鉴农用地征收补偿安置费测算方法,即按照《中华人民共和国土地管理法》规定进行测算;三是借鉴农用地定级估价测算方法,即按照农用地定级估价技术规程的规定进行测算,在已开展并完成农用地定级估价工作的地区,可直接利用农用地定级估价工作成果。

3 地票交易定价政策检讨

3.1 地票交易定价政策解析

重庆国土房管局 2010 年《关于规范地票价款使用促进农村集体建设用地复垦的指导意见》明确规定,地票价款使用方向包括:农户补偿费(包括房屋和地上构附着物补偿费、土地使用权补偿费、农户购房补助费,三项总计平均费用不低于 144 万元 / hm^2)、农村集体经济组织补偿费(参照复垦项目所在乡镇国有建设用地使用权出让金标准的一定比例对农村集体经济组织给予补偿,原则上按 25.5 万元 / hm^2 核算)、复垦项目工程成本、复垦项目融资成本、退地工作经费等。

可见,重庆农村土地交易所地票交易定价政策提出的价格结构模式符合上述地票成本概念模型,即对土地复垦所有投资包括土地取得费用、土地整治费用及其产生的利润和利息进行测算,据此得到地票生产价格。根据农村土地发展权价值在市场中得到实现的要求,测算农村土地发展权补偿价格。将地票生产价格加上农村土地发展权补偿价格,从而确定地票成本价格。农村集体经济组织的复垦地块,由农村集体建设用地变为耕地,该地块的所有权未发生转移,仍然属于农村集体经济组织所有,但是该地块的土地发展权已经转让,因此支付农村集体经济组织补偿费是合理的。

据调查,在地票落地环节,重庆市人民政府决定免征耕地开垦费、新增建设用地土地有偿使用费,该市主城区耕地开垦费约为 30—60 万元 / hm^2,新增建设用地土地有偿使用费约为 40—80 元 / m^2。平均而言,免征两费 105 万元 / hm^2。也就是说,在地票落地环节,地票持有人将减少用地支出 105 万元 / hm^2。由于实施这一特殊政策,因此在制定地票交易基准地价时,还应加上免征两费金额。

3.2 地票定价若干问题探讨

当前,重庆农村土地交易所地票定价面临以下问题亟待深化研究和政策规范:

第一个问题涉及保护农民土地权益。保障农民权益是重庆设立农村土地交易所强调的原则,也是完善地票交易定价机制的第一要务。在实际操作中如何实现保障农民权益,改善农村民生仍需进一步研究。这里需要强调的是,加快推进农村集体土地确权登记发证是完善地票交易定价机制的必然要求。回顾改革开放 30 年来中国农

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

村土地产权管理制度建设进展,还存在着与发展中国特色社会主义市场经济不相适应的状况。土地大调查为搞好农村土地确权、登记、颁证工作奠定了技术基础,但是还需要夯实法律基础。农村土地属于集体所有,但是集体是谁界定并不清晰,现行法律并未明晰农村土地产权主体。必须以法律形式明确农村土地产权主体,政府应当履行公共服务义务,为农民维护土地权益提供法律文凭。只有明晰了农村土地产权主体,才能真正理清地票交易定价机制[8]。

第二个问题涉及地票价格核定。由于地票生产地主要在"两翼",而地票落地地主要在"一圈",两地地价差异如何在地票定价机制中反映出来,这也是完善地票交易制度必须回答的问题。地票生产地区的复垦地块用途由建设用地变为耕地,土地预期收益减少;地票落地地区的建新地块用途由耕地变为建设用地,土地预期收益增加。因此,农村土地发展权补偿价格等于地票生产地区的复垦地块用途由建设用地变为耕地,导致土地预期收益减少值。土地发展权补偿费从何而来,土地发展权补偿费出自于两地地价差异,重庆农村土地交易所地票交易选择从城市土地出让收益中支付。国有建设用地多年来已形成了较为完善的土地定级估价办法,但对农村集体建设用地认识不足,农地定级估价基本上还是空白,能不能套用城市地价评估方法,目前也需要研究。完善地票定价机制应该建立农村集体建设用地市场价格信息发布平台,政府应定期发布农村集体建设用地基准地价、标定地价、地价指数等信息,使城乡土地市场价格信息透明、公开,以便公众形成对土地市场未来价格的合理预期,防止地票投机和价格异常波动。

第三个问题涉及地票收益分配。据调查,出让地票的江津区官员表示,地票交易价格低于他们的预期,地票出让地区的区县政府、乡镇政府没有获得地票交易收益。其他出让地票的区县也提出了同样的意见,这就对建立合理的地票收益分配机制提出了新的要求。《重庆农村土地交易所管理暂行办法》对此规定,按不同形式的农村土地使用权交易,其收益按不同比例在农民和农村集体经济组织之间分配。地票出让地区的区县政府、乡镇政府没有获得地票交易收益,直接影响他们参与和支持地票生产、交易的积极性。在实际操作中,由于农村集体建设用地的复垦和地票交易由区县政府的土地整治公司具体运作,乡镇政府参与推进,农民并非直接交易主体,农户难以进入地票交易环节。目前对收益部分,如何在区县、乡镇两级政府、集体经济组织和农民等利益主体之间进行分配,是一个有待完善的问题。

实际上,研究地票交易实践的问题,也就是要研究地票交易的"蛋糕在哪里?蛋糕有多大?谁来分蛋糕?怎么分蛋糕?"的问题,这还需要进一步深入研究。

参考文献(References):

[1] 邱继勤. 城乡建设用地挂钩指标的市场配置[J]. 城市问题,2010,(7):65-70.
[2] 重庆市人民政府. 重庆市农村土地交易所管理暂行办法[Z]. 2008-11-17.
[3] 王卫国. 中国土地权利研究[M]. 北京:中国政法大学出版社,2003:4-7.
[4] 刘国臻. 论美国的土地发展权制度及其对我国的启示[J]. 法学评论,2007,(3):140-144.
[5] 孙弘. 中国土地发展权研究:土地开发与资源保护的新视角[M]. 北京:中国人民大学出版社,2004:129-131.
[6] 王德应,董玉芳. 农民土地产权保护若干问题探讨[J]. 农村经济问题,2005,(7):49-53.
[7] 邱道持. 城市地价评估[M]. 北京:科学技术文献出版社,2005:152-187.
[8] 李广东. 基于忠县农户调查的耕地保护补偿机制需求分析[J]. 中国土地科学,2010,24(9):33-39.

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net